

1. 개정이유

「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」[해양수산부훈령 제667호, 2022.9.26., 전부개정]에서 위임한 「부산지방해양수산청 청원경찰징계규정」에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토 기한이 도래하였기에 검토·개정하는 것으로, 징계처분은 징계의결의 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 집행하는 것으로 변경하며, 징계처분을 받은 청원경찰의 재심청구 조항을 신설하고자 함

2. 주요내용

- 가. 징계처분의 집행기간에 대하여 징계의결의 통보를 받은 날로부터 5일 이내를, 공무원징계령을 준용하여 15일 이내로 변경(안 제11조)
- 나. 징계처분을 받은 청원경찰의 재심청구 조항 신설(안 제11조의4)
- 다. 「알기 쉬운 법령 입안기준」에 따른 일부 용어 수정

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「청원경찰법」, 「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해양수산부(항만안전보안과), 부산지방해양수산청(제주 해양수산관리단)과 합의되었음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

부산지방해양수산청 청원경찰징계규정 일부개정(안)

「부산지방해양수산청 청원경찰징계규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 중 "심의 의결하기"을 "심의 · 의결하기"로, "설치 운영한다"를 "설치 · 운영한다"로 하고, 같은 조 제3항 중 "청장이 지명한다"를 "부산지방해양수산청장(이하 "청장"이라 한다)이 임명한다"로 하며, 같은 조 제4항 중 "임명을 보충"을 "임명"으로 한다.

제5조제2항 중 "의하여야"를 "따라 요구해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "기재하여야"를 "지재해야"로 한다.

제6조제1항 본문 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "아니한다"를 "않는다"로 한다.

제7조제1항 중 "통지하여야"를 "통지해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제출케 하여 이를"을 "제출하게 하여"로, "서면심사에 의하여 징계의결"을 "서면심사에 따라 징계의결을"로 하며, 같은 조 제3항 중 "아니할"을 "않을"로, "의하여"를 "따라"로 한다.

제8조제2항 중 "부여하여야"를 "부여해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "결정하여야"를 "결정해야"로 한다.

제9조제3항 중 "징계심각"를 "징계심의에 따른 각"으로 하고, "하여야하

며"를 "해야 하며"로, "누설하여서는 아니"를 "누설해서는 안"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제10조 중 "참작하여야"를 "참작해야"로 한다.

제11조제1항 중 "5일"을 "15일"로, "집행하여야"를 "집행해야"로 한다.

제11조의3 각 호 외의 부분 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제11조의4를 다음과 같이 신설한다.

제11조의4(재심청구) ① 징계처분을 받은 청원경찰은 징계결정이 부당하다고 인정될 때에는 징계처분 사유 설명서 등을 통보받은 날부터 7일 이내에 서면으로 징계위원회에 재심신청을 할 수 있다.

② 재심을 요청받은 징계위원회는 30일 이내에 재심을 위한 회의를 개최해야 하며, 그 절차는 1심과 같다.

③ 제2항에 따라 재심을 위한 징계위원회를 개최하는 경우 위원은 1심 위원 중 위원장을 제외한 나머지 위원을 변경하여 지명·위촉해야 한다.

제13조 중 "2021년"을 "2024년"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(청원경찰징계위원회 설치 및 구성) ① 청원경찰의 징계사건을 <u>심의 의결하기</u> 위하여 부산지방해양수산청에 청원경찰징계위원회(이하 “징계위원회”라 한다)를 <u>설치 운영한다</u> .	제2조(청원경찰징계위원회 설치 및 구성) ① ----- --- <u>심의 · 의결하기</u> ----- ----- ----- ----- <u>설치 · 운영한다</u> .
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 징계위원회의 위원장은 운영지원과장이 되고 선원해사안전과장, 항만물류과장은 공무원위원이 되며 민간 위원 3명은 청장이 지명한다.	③ ----- ----- ----- ----- ----- <u>부산지방해양수산청장(이하 “청장”이라 한다)이 임명한다</u> .
④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 의하여 위원장을 포함한 위원 5명 이상이 출석할 수 없게 될 때에는 청장은 사무관(5급) 공무원 중에서 임시위원으로 <u>임명을 보충할 수 있다</u> .	④ ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>임명</u> -----.
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
제5조(징계의결의 요구) ① (생략)	제5조(징계의결의 요구) ① (현행과 같음)
② 징계의결의 요구는 징계사유에 해당하는 사실을 충분히 조	② ----- -----

사한 후에 별지 제1호 서식의
징계의결 요구서에 의하여야 한
다.

③ 징계의결 요구서의 징계의결
요구권자의 의견란에는 징계의
결 요구 양정과 징계심의 상 참
고 되는 사항을 기재하여야 한
다.

제6조(징계의결 기한) ① 징계의
결 요구를 받은 징계위원회는
그 요구서를 접수한 날로부터
30일 이내에 징계에 관한 의결
을 하여야 한다. 다만, 부득이한
사유가 있을 때에는 당해 징계
의결 요구권자의 승인을 얻어
30일 이내의 범위에서 그 기간
을 연장할 수 있다.

② 징계의결 등이 요구된 사건
에 대한 징계등 절차의 진행이
「국가공무원법」 제83조에 명
시된 사유로 중지된 경우 그 중
지된 기간은 제1항의 징계의결
등의 기한에 포함하지 아니한
다.

제7조(징계심의대상자의 출석) ①
징계위원회는 징계사건을 심의

----- 따라 요구해
야 ---.

③ -----

----- 기재해야 ----.

제6조(징계의결 기한) ① -----

-- 해야 ----. -----

-----.

② -----

----- 않는다.

제7조(징계심의대상자의 출석) ①

할 때에는 미리 당해 징계심의 대상자에게 별지 제2호 서식에 의하여 출석하도록 통지하여야 한다.

② 징계위원회는 징계 심의 대상자가 진술을 위한 출석을 원치 아니할 때에는 진술권 포기서를 제출케 하여 이를 기록에 첨부하고 서면심사에 의하여 징계의결 할 수 있다.

③ 징계위원회는 징계심의 대상자가 2회 이상 출석통지를 한데도 불구하고 정당한 이유 없이 출석하지 아니할 때에는 출석통지서 부분첨부 그 사실을 기록에 명기하고 서면심사에 의하여 징계의결 할 수 있다.

제8조(심문과 진술권) ① (생략)

② 징계위원회는 징계 심의 대상자에게 충분히 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 하며 징계심의 대상자는 서면 또는 구두로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 증거를 제출할 수 있다.

----- 통지해야 -----
--.

② -----

----- 제출하게 하여 -----
----- 서면심사에 따라 징계의결을 -----.

③ -----

----- 않을 -----

----- 따라 -----.

제8조(심문과 진술권) ① (현행과 같음)

② -----

----- 부여해야 -----

-----.

③ 징계심의 대상자는 증인의 심문을 신청할 수 있다. 이 경우 징계위원회는 의결로서 채택여부를 결정하여야 한다.

④ (생략)

제9조(징계위원회의 의결) ①·② (생략)

③ 징계심각 위원의 징계 양정 결정 방법은 심문과 진술이 끝나고 징계심의 대상자를 퇴장시킨 후 별지 제3호 서식의 위원별 징계의결표기 용지에 자기 의사를 해당란에 기표 후 서명 하여야하며, 그 내용을 누구도 누설하여서는 아니 된다.

④ 제1항부터 제3항까지의 절차에 따라 징계의결이 결정되면 별지 제4호 서식의 징계의결서를 작성하고 지체 없이 동 징계의결서 정본을 첨부하여 징계의결 요구권자에게 통보하여야 한다.

제10조(징계의 양정) 징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계 심의 대상자의 소행, 근무성적, 공적, 책임성, 개전성,

③ -----

-- 결정해야 ----.

④ (현행과 같음)

제9조(징계위원회의 의결) ①·② (현행과 같음)

③ 징계심의에 따른 각 ----

해야 하며-----
누설해서는 안 ----.

④ -----

-----통보해야 ----.

제10조(징계의 양정)-----

징계의결 요구 내용 등 정상을
참작하여야 한다.

제11조(집행) ① 징계의결을 요구
한 자는 징계의결의 통보를 받
은 날로부터 5일 이내에 이를
집행하여야 한다.

② (생략)

제11조의3(심사 또는 재심사 청
구) 징계의결 등을 요구한 자는
심사 또는 재심사를 청구하려면
징계의결등을 통보받은 날부터
7일 이내에 다음 각 호의 사항
을 적은 징계의결 등 심사(재심
사)청구서에 사건 관계 기록을
첨부하여 징계위원회에 제출하
여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

참작해야 ----.

제11조(집행) ① -----

----- 15일 -----
집행해야 ----.

② (현행과 같음)

제11조의3(심사 또는 재심사 청
구) -----

----- 제출해
야 ----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제11조의4(재심청구) ① 징계처분
을 받은 청원경찰은 징계결정이
부당하다고 인정될 때에는 징계
처분 사유 설명서 등을 통보받
은 날부터 7일 이내에 서면으로
위원회에 재심신청을 할 수 있
다.

② 재심을 요청받은 위원회는
30일 이내에 재심을 위한 회의

	<u>를 개최해야 하며, 그 절차는 1</u> <u>심과 같다.</u> <u>③ 제2항에 따라 재심을 위한</u> <u>위원회를 개최하는 경우 위원은</u> <u>1심 위원 중 위원장을 제외한</u> <u>나머지 위원을 변경하여 지명·</u> <u>위촉해야 한다.</u>
제13조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규 정」에 따라 <u>2021년</u> 7월 1일 기 준으로 매3년이 되는 시점(매 3 년째의 6월 30일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개 선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	제13조(재검토기한) ----- ----- ----- <u>2024년</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -----.